证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2017-023

怀集登云汽配股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 152810 号），对公司予以立案调查。公司已于 2015 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员<调查通知书>的公告》（公告编号：2015-043）。

2017 年 4 月 28 日，公司及张弢、欧洪先、罗天友、李区、符麟军、杨华健、周立成、奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍、董川、邓晶、许建生、张江洋、苏武俊、李盘生、邓剑雄、潘炜、谢少华、罗华欢、李煜叶、莫剑少、钱艺、叶景年收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]42 号），现将该告知书内容公告如下：

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称登云股份）涉嫌信息披露违法违规案已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚及市场禁入措施。现将我会拟对你们作出行政处罚及市场禁入措施所根据的违法事实、理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查，登云股份存在如下违法事实：

一、登云股份首次公开发行股票并在中小板上市（以下简称 IPO）申请文件存在虚假记载、重大遗漏

（一）2010 年至 2013 年 6 月，登云股份存在部分三包索赔费、咨询服务费、会务费不入账，以及票据贴现费用不入账、提前确认收入等情形

1.2010 年至 2013 年 6 月登云股份有部分销售费用未入账，包括：2012 年有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5 万元深圳市虎翼投资咨询有限公司的咨询服务费未入账;2013 年有 5 万元上海国馨会务服务有限公司的会务费未入账；2011 年至 2013 年 6 月，登云股份涉及 12 家客户的三包索赔费未入账，总金额 9,713,764.84 元。

2.2013 年 1 月至 6 月少确认票据贴现等财务费用。登云股份 2013 年 1 月至 6 月让某供应商代为贴现银行承兑汇票，产生贴现利息 457,280 元，登云股份未确认为当期财务费用。

3.登云股份美国子公司（以下称美国登云）在 2013 年半年报提前确认收入 2,398,637.03 元，导致登云股份合并报表提前确认利润 949,612.22 元。

（二）未按规定披露关联方关系及其交易

2010 年至 2013 年 6 月登云股份未披露与广州富匡全贸易有限公司（以下称广州富匡全)、肇庆市达美汽车零件有限公司（以下称肇庆达美)、山东富达美汽车零件有限公司（以下称山东富达美)、山东旺特汽车零部件有限公司（原名山东登云汽配销售有限公司，以下称山东旺特）4 家公司的关联方关系及其交易；未披露与 American Powertrain Components，Inc.（以下简称 APC 公司)和 Golden Engine Parts,Inc.（以下简称 Golden Engine 公司）的关联方关系及其交易。

欧洪先持有广州富匡全 90%的股份，广州富匡全持有肇庆达美 80%的股份，肇庆达美持有山东富达美 50%的股权，即欧洪先可对山东富达美实施控制。2010 年 8 月 18 日，山东富达美持有山东旺特 100%的股权。2010 年 8 月 18 日至 2013 年 2 月 21 日，欧洪先可对山东旺特实施间接控制。

2010 年、2011 年山东富达美向登云股份销售商品，销售金额（不含税）分别为 963,856.82 元、3,890,173.09 元。

2010 年、2011 年、2012 年山东旺特向登云股份销售商品，销售金额（不含税）分别为 1,155,066.23 元、5,534,882.51 元、7,701,278.63 元。

APC 公司客户向 APC 公司下达订单、APC 公司向客户开具的发票、APC 公司装箱单上的联系地址、联系方式等与美国登云联系地址、联系方式相同；APC 公司装箱单的制作人与美国登云仓库的装箱单制作人相同，均为美国登云的员工。根据实质重于形式原则，登云股份与 APC 公司构成关联方。

Golden Engine 公司对外联络时，使用与美国登云相同的传真电话；Golden Engine 公司装箱单的制作人与美国登云仓库的装箱单制作人相同，均为美国登云员工；Golden Engine 公司装箱单上的联系地址、联系方式与美国登云联系地

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

址、联系方式相同。根据实质重于形式原则，登云股份与 Golden Engine 公司构成关联方。

2011 年、2012 年登云股份向 Golden Engine 公司销售金额分别为 75,360.11 美元、1,841,809.30 美元。

（三）未有效执行资金内控制度，存在违规对外借款等情形

登云股份未经股东大会或董事会同意，2011 年、2012 年、2013 年 1 月至 6 月违规对外借款分别为 960 万元、2000 万元、2300 万元。

（四）招股说明书表决和签署情况

登云股份提交的 IPO 招股说明书中承诺：招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。签字董事为：张弢、欧洪先、李区、罗天友、符麟军、杨华健、周立成、奚志伟、李萍、魏晓源和刘永朱；签字监事为：李煜叶、莫剑少、钱艺；签字的高级管理人员为：邓剑雄、李盘生、王玉枢、潘炜。

二、上市后披露的定期报告中存在虚假记载、重大遗漏

（一）2013 年年报存在虚假记载、重大遗漏

2013 年登云股份存在部分三包索赔费不入账、票据贴现费用不入账等情形，其中三包索赔费未计入当年销售费用 5,020,406.98 元，贴现票据产生的利息未计提费用 2,929,311.2 元。

2013 年年报中，登云股份未披露与广州富匡全、肇庆达美、山东富达美、山东旺特、APC 公司、Golden Engine 公司的关联关系；未披露 2013 年登云股份向 Golden Engine 公司销售金额 2,652,716.76 美元。

2013 年登云股份未建立完整的、合理的内部控制制度，未在所有重大方面保持与财务报告相关的、有效的内部控制，对外违规借款 2300 万元。

2014 年 4 月 22 日，登云股份董事会审议通过了《关于 2013 年度报告及摘要的议案》，签字董事为张弢、欧洪先、李区、罗天友、符麟军、杨华健、周立成、奚志伟、李萍、魏晓源和刘永朱。同日，登云股份监事会审议通过了《关于 2013 年度报告及摘要的议案》，签字监事为李煜叶、莫剑少、钱艺。同日，在《登云股份董事、高级管理人员关于 2013 年度报告的书面确认意见》上签字的董事为张弢、欧洪先、李区、罗天友、符麟军、杨华健、周立成、奚志伟、李萍、魏晓源和刘永朱，签字的高级管理人员为欧洪先、李盘生、王玉枢、邓剑雄、潘炜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）2014 年年报存在虚假记载、重大遗漏

2014 年登云股份存在部分三包索赔费不入账、票据贴现费用不入账等情形，其中三包索赔费未计入当年销售费用 3,451,964.74 元，贴现票据产生的利息未计提费用 652,500 元。

2014 年年报中，登云股份未披露与广州富匡全、肇庆达美、山东富达美、山东旺特、APC 公司、Golden Engine 公司的关联关系；未披露 2014 年登云股份向 Golden Engine 公司销售金额 2,393,828.74 美元。

2014 年登云股份未建立完整的、合理的内部控制制度，未在所有重大方面保持与财务报告相关的、有效的内部控制，对外违规借款 1200 万元。

2015 年 4 月 17 日，登天股份董事会审议通过了《关于 2014 年度报告及摘要的议案》，签字董事为张弢、欧洪先、罗天友（2015 年 8 月辞职）、邓剑雄、董川、邓晶、许建生、苏武俊、张江洋。同日，登云股份监事会审议通过了《关于 2014 年度报告及摘要的议案》，签字监事为李煜叶、莫剑少、钱艺。同日，在《登云股份董事、高级管理人员关于 2014 年度报告的书面确认意见》上签字的董事为张弢、欧洪先、罗天友、邓剑雄、董川、邓晶、许建生、苏武俊、张江洋，签字的高级管理人员为欧洪先、邓剑雄、潘炜、谢少华、罗华欢、李煜叶。

（三）2015 年一季报少确认主营业务成本 4,212,385.54 元，导致一季度财务报告由亏转盈

2015 年 4 月 16 日，登云股份一季度亏损超过 1000 万元。登云股份将销售商品的单位成本手工同时调减了一定的百分比，经调整，主营业务成本减少 4,212,385.54 元，并使一季度财务报告由亏转盈。

2015 年 4 月 22 日，登云股份董事会审议通过了《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》，签字董事为张弢、欧洪先、罗天友（2015 年 8 月辞职）、邓剑雄、董川、邓晶、许建生、苏武俊、张江洋。同日，登云股份监事会审议通过了《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》，签字监事为李煜叶、莫剑少、钱艺。同日，在《登云股份董事、高级管理人员关于 2015 年第一季度报告的书面确认意见》上签字的董事为张弢、欧洪先、罗天友、邓剑雄、董川、邓晶、许建生、苏武俊、张江洋，签字的高级管理人员为欧洪先、邓剑雄、潘炜、谢少华、罗华欢、李煜叶。

三、其他情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一，2016 年 6 月 23 日，登云股份向法院对某客户争议金额较大的三包索赔费提起诉讼。2016 年 11 月 28 日，法院下发《民事调解书》，确认该客户退还登云股份三包索赔扣款 270.75 万元，该客户不得再以 2011 年至 2014 年三包索赔问题要求登云股份承担任何违约、补偿或赔偿责任。该退还金额占登云股份与该客户三包索赔款争议总额的 23%。

第二，登云股份九位一致行动人及财务总监已签署承诺，如果在 2017 年 12 月 31 日之前，登云股份未能就上述三包索赔争议与客户达成谅解，并回收相关应收账款，对于争议金额较大的三包索赔款项（合计 1482 万元），将以现金方式弥补登云股份的相关损失。

以上事实，有会计凭证、往来单位账务核对调节表、对账单、邮件截图、购销合同、提货单、企业工商登记资料、银行流水、登云股份招股说明书、公司章程、相关年度年报、相关年度董事会决议、相关年度监事会决议、相关年度定期报告书面确认意见、登云股份提交的说明、相关人员聊天记录、相关人员询问笔录等证据证明。

我会认为，登云股份 IPO 申请文件、2013 年年度报告、2014 年年度报告、2015 年第一季度季报存在虚假记载、重大遗漏的行为，违反了《证券法》第六十三条有关“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。直接负责的主管人员为欧洪先、潘炜，其他直接责任人员为张弢、邓剑雄、罗天友、符麟军、杨华健、周立成、李区、邓晶、董川、刘永朱、李萍、魏晓源、奚志伟、苏武俊、张江洋、许建生、钱艺、莫剑少、李煜叶、李盘生、谢少华、罗华欢、叶景年。

根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我会拟决定：

一、责令登云股份改正，给予警告，并处以 60 万元的罚款；

二、对欧洪先、潘炜给予警告，并分别处以 30 万元的罚款；

三、对张弢、邓剑雄给予警告，并处以张弢 20 万元、邓剑雄 15 万元的罚款；

四、对罗天友、符麟军、杨华健、周立成、李区给予警告，并分别处以 10 万元的罚款；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、对刘永朱、李萍、魏晓源、奚志伟给予警告，并分别处以 9 万元的罚款；

六、对钱艺、莫剑少、李煜叶给予警告，并分别处以 8 万元的罚款；

七、对李盘生给予警告，并分别处以 7 万元的罚款；

八、对邓晶、董川给予警告，并分别处以 6 万元的罚款；

九、对谢少华、罗华欢给予警告，并分别处以 6 万元的罚款；

十、对苏武俊、张江洋、许建生给予警告，并分别处以 5 万元的罚款；

十一、对叶景年给予警告，并分别处以 5 万元的罚款；

十二、王玉枢已逝世，不再追究相关责任。

此外，鉴于欧洪先、潘炜作为对登云股份上述违法行为直接负责的主管人员，行为恶劣，违法情节较为严重，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 33 号）第五条的规定，我会拟对欧洪先、潘炜分别采取 5 年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起，5 年内不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚及市场禁入措施，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利，我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定及市场禁入决定。

请你们在收到本告知书之日起 3 日内将《事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）传真至我会指定联系人（王心舒，电话 010-88060618；王欢，电话 010-88061015；传真 010-88060140），并于当日将原件递交当地证监局，逾期则视为放弃上述权利。

公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理， 真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

公司目前经营情况正常，公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站